

第六章 金融法律制度习题纯享

1. 【单选题】根据票据法律制度的规定，下列关于票据的表述中，不正确的是（ ）。
A. 银行承兑汇票的出票人为银行
B. 汇票均属于委付票据
C. 付款人无需在票据上签章
D. 《票据法》中规定的票据，包括：汇票、本票和支票
2. 【多选题】甲公司签发一张商业汇票给乙公司，戊公司为保证人。乙公司将票据背书给丙公司，丙公司又将票据背书给丁公司。下列选项中，应当对丁公司承担票据责任的有（ ）。
A. 甲公司
B. 乙公司
C. 戊公司
D. 丙公司
3. 【单选题】甲企业、乙企业签订了买卖合同，甲企业以乙企业为收款人开出一张票面金额为 5 万元的银行承兑汇票，作为预付款交付于乙企业，乙企业接受汇票后将其背书转让给丙企业。后当事人因不可抗力解除该合同。下列关于甲企业的权利主张的表述中，符合票据法规定的是（ ）。
A. 甲企业有权要求乙企业返还汇票
B. 甲企业有权要求丙企业返还汇票
C. 甲企业有权请求付款银行停止支付
D. 甲企业有权要求乙企业返还 5 万元预付款
4. 【多选题】根据支付结算法律制度的规定，下列关于票据提示付款期限的说法中，正确的有（ ）。（2024 年）
A. 银行本票的提示付款期限自出票日起最长不超过 6 个月
B. 支票的提示付款期限自出票日起 10 日
C. 银行汇票的提示付款期限自出票日起 1 个月
D. 商业汇票的提示付款期限自汇票到期日起 10 日
5. 【单选题】郑某持有一张出票日期为 2023 年 12 月 14 日的现金支票。下列日期中，郑某提示付款时，银行有权拒绝付款的是（ ）。
A. 2023 年 12 月 14 日
B. 2023 年 12 月 18 日
C. 2023 年 12 月 23 日
D. 2023 年 12 月 25 日
6. 【单选题】根据支付结算法律制度的规定，下列关于票据权利时效的表述中，正确的是（ ）。（2019 年）
A. 持票人对支票出票人的权利自出票日起 1 年
B. 持票人对银行汇票出票人的权利自出票日起 2 年
C. 持票人对前手的追索权自被拒绝承兑或拒绝付款之日起 2 年
D. 持票人对商业汇票承兑人的权利自到期日起 1 年

7. 【单选题】2024 年 2 月 15 日，A 公司将一张银行承兑汇票背书转让给 B 公司，B 公司于汇票到期日 2024 年 6 月 15 日向付款人请求付款时遭到拒绝，B 公司向 A 公司行使追索权的最后日期为（ ）。(2025 年)

- A. 2024 年 9 月 15 日
- B. 2024 年 7 月 15 日
- C. 2024 年 12 月 15 日
- D. 2024 年 11 月 15 日

8. 【单选题】张某因采购货物签发一张票据给王某，胡某从王某处窃取该票据，陈某明知胡某系窃取所得但仍受让该票据，并将其赠与不知情的黄某，下列取得票据的当事人中，享有票据权利的是（ ）。

- A. 王某
- B. 胡某
- C. 陈某
- D. 黄某

9. 【判断题】甲以背书方式将票据赠与乙，乙可以取得优于甲的票据权利。（ ）

10. 【单选题】根据支付结算法律制度的规定，下列票据丧失时不得挂失止付的是（ ）。

- A. 已承兑的商业汇票
- B. 未填明“现金”字样的银行本票
- C. 支票
- D. 填明“现金”字样和代理付款人的银行汇票

11. 【判断题】填明“现金”字样的银行本票丧失后，失票人不能申请公示催告。（ ）

12. 【单选题】根据票据法律制度的规定，下列关于票据权利救济的表述，正确的是（ ）。(2024 年)

- A. 失票人向法院提起普通诉讼，法院不得要求当事人提供担保
- B. 挂失止付是票据丧失后票据权利补救的必经程序
- C. 挂失止付后，失票人可以申请仲裁
- D. 填明“现金”字样的银行汇票不能申请公示催告

13. 【判断题】甲没有代理权而以代理人名义在票据上签章，应由票面上显示的本人和甲连带承担票据责任。（ ）

14. 【多选题】根据票据法律制度的规定，下列关于票据签章的表述中，正确的有（ ）。(2024 年)

- A. 甲公司在商业承兑汇票上承兑时，应当加盖其预留银行的签章
- B. 乙银行签发汇票时，应当加盖乙银行汇票专用章加其法定代表人或其授权的代理人的签名或盖章
- C. 丙银行签发本票时，未加盖规定的本票专用章而加盖丙银行公章的，丙银行应承担票据责任
- D. 丁公司签发生票时，未加盖与其在银行预留签章一致的财务专用章而加盖公司公章的，丁公司不承担票据责任

15.【单选题】下列关于票据的伪造及责任承担的表述中，符合票据法律制度规定的是（ ）。

- A. 持票人行使追索权时，在票据上的真实签章人可以票据伪造为由进行抗辩
- B. 票据被伪造人应向持票人承担票据责任
- C. 出票人假冒他人名义签发票据的行为属于票据伪造
- D. 票据伪造人应向持票人承担票据责任

16.【单选题】甲公司的财务工作人员吴某伪造甲公司印章，将甲公司持有的一张汇票背书转让给吴某本人担任法定代表人的乙公司。后吴某以乙公司的名义将该汇票背书转让给丙公司以支付工程款，丙公司又将该汇票背书转让给丁公司以支付货款。下列关于吴某伪造行为效力及相关当事人权利义务的表述正确的是（ ）。（2024 年）

- A. 丁公司行使追索权时，丙公司可以票据伪造为由进行抗辩
- B. 丁公司可以对吴某行使票据权利
- C. 吴某伪造甲公司印章进行汇票背书转让的行为，不产生票据行为效力
- D. 丁公司可以对甲公司行使票据权利

17.【单选题】根据票据法律制度的规定，下列关于票据伪造和变造的表述中，正确的是（ ）。（2025 年）

- A. 票据上有伪造签章的，不影响票据上其他真实签章的效力
- B. 不能辨别是在票据被变造之前或者之后签章的，视同变造后签章
- C. 善意持票人可以向被伪造人主张行使票据权利
- D. 持票人变更票据上的金额，不构成票据的变造

18.【单选题】下列关于汇票的出票，说法正确的是（ ）。（2022 年）

- A. 汇票的出票日期是相对记载事项
- B. 出票时未记载付款日期的，票据无效
- C. 出票时未记载付款地的，以付款人营业场所、住所地或经常居住地为付款地
- D. 出票时未记载签发汇票原因的，汇票无效

19.【判断题】背书人未记载被背书人名称即将票据交付他人，持票人在票据被背书人栏内记载自己名称，背书有效。（ ）

20.【单选题】根据票据法律制度的规定，下列关于汇票背书的表述中，正确的是（ ）。（2023 年）

- A. 背书附条件的，所附条件具有汇票上的效力
- B. 出票人在汇票上记载“不得转让”字样，该汇票不得转让
- C. 背书记载“委托收款”字样的，被背书人取得票据权利
- D. 被拒绝承兑的汇票背书转让的，背书人不承担汇票责任

21.【单选题】下列关于背书的记载事项说法正确的是（ ）。（2022 年）

- A. 背书未记载日期的，视为在汇票到期日前背书
- B. 背书未记载日期的，视为在汇票到期日后背书
- C. 背书附条件的，背书无效
- D. 背书未记载日期的，背书无效

22. 【多选题】根据票据法律制度的规定，下列情形中，不构成票据质押的有（ ）。
A. 出质人未在票据上记载“质押”字样，另行书面签订质押合同后，将票据背书交付给被背书人
B. 出质人在票据上背书记载“质押”字样并签章后，将票据交付给被背书人
C. 出质人在票据上只记载了“质押”字样，但未签章便将票据背书交付给被背书人
D. 出质人未在票据上记载“质押”字样，口头约定质押后，将票据背书交付给被背书人
23. 【判断题】承兑附有条件的，不影响付款人对汇票的付款责任。（ ）（2025 年）
24. 【单选题】根据票据法律制度的规定，下列关于汇票承兑行为的表述中，正确的是（ ）。（2022 年）
A. 出票后定期付款的汇票未按照法定期限提示承兑的，持票人丧失对除出票人以外的前手的追索权
B. 定日付款的汇票，持票人应当自出票日起一个月内向付款人提示承兑
C. 未记载付款日期的银行汇票必须提示承兑
D. 承兑附有条件的，所附条件不具有汇票上的效力
25. 【多选题】根据票据法律制度的规定，下列票据中，属于即期汇票的有（ ）。（2025 年）
A. 见票即付的汇票
B. 见票后定期付款的汇票
C. 未记载到期日的汇票
D. 到期日与出票日相同的汇票
26. 【单选题】2025 年 6 月 1 日，为支付货款，甲公司签发了一张由丙银行承兑的（纸质）汇票给乙公司。2025 年 7 月 1 日，乙公司为了采购原材料，与丁公司签订买卖合同。为支付货款，同日，乙公司将该汇票背书转让给丁公司。为了提升票据信用，乙公司应丁公司的要求，请戊公司提供票据保证，戊公司以保证人身份在汇票上进行了保证签章但未记载被保证人名称。根据票据法律制度的规定，该票据上的被保证人是（ ）。（2025 年）
A. 甲公司
B. 乙公司
C. 丙银行
D. 丁公司
27. 【多选题】甲公司签发并承兑了一张汇票给乙公司。乙公司将汇票背书转让给丙公司，并在汇票背面记载“不得转让”字样。丙公司又将汇票背书转让给丁公司。丁公司在向甲公司提示付款时遭到拒绝。下列关于该汇票的表述中，正确的有（ ）。
A. 甲公司不承担票据责任
B. 丁公司可以向丙公司行使追索权
C. 丁公司享有票据权利
D. 丁公司可以向乙公司行使追索权
28. 【多选题】根据支付结算法律制度的规定，持票人持到期的商业汇票提示付款被拒绝后，下列关于持票人行使追索权的说法中，正确的有（ ）。
A. 持票人行使追索权时，应当提供被拒绝付款的有关证明

- B. 持票人应当自收到被拒绝付款的有关证明之日起 3 日内，将被拒绝事由书面通知其前手
- C. 持票人可以向任意前手进行追索
- D. 持票人只能按照票据债务人的先后顺序对前手进行追索

29. 【多选题】根据支付结算法律制度的规定，下列各项中，票据持票人行使首次追索权时，可以请求被追索人支付的金额和费用有（ ）。

- A. 因汇票资金到位不及时，给持票人造成的税收滞纳金损失
- B. 取得有关拒绝证明和发出通知书的费用
- C. 票据金额自到期日或者提示付款日起至清偿日止，按规定的利率计算的利息
- D. 被拒绝付款的票据金额

30. 【单选题】根据票据法律制度的规定，下列有关本票的表述中，不正确的是（ ）。

- A. 本票自出票日起，最长付款期限为 3 个月
- B. 无条件支付的承诺是绝对记载事项之一
- C. 本票无须承兑
- D. 我国的本票仅限于银行本票，且为记名本票

31. 【单选题】根据票据法律制度的规定，下列关于支票的说法中，正确的是（ ）。（2025 年）

- A. 支票的出票人可以记载自己为收款人
- B. 支票出票时无须记载出票日期
- C. 出票时未记载付款人名称的，可以授权补记
- D. 出票时未印有“现金”或“转账”字样的，不得支取现金

32. 【多选题】根据票据法律制度的规定，下列关于支票上记载事项的表述中，可以授权补记的有（ ）。（2024 年）

- A. 出票日期
- B. 付款人名称
- C. 支票金额
- D. 收款人名称

33. 【单选题】根据票据法律制度的规定，下列关于支票记载事项的表述中，正确的是（ ）。

- A. 支票上未记载付款日期的，该票据无效
- B. 支票上未记载付款地的，出票人的营业场所为付款地
- C. 支票上未记载出票日期的，该票据无效
- D. 支票的出票人不得记载“不得转让”字样

34. 【判断题】投保人的告知义务不限于保险人询问的范围和内容。（ ）（2025 年）

35. 【单选题】张某为其妻子李某投保时，隐瞒李某健康状况。李某真实健康状况不符合保险合同约定的投保条件。保险合同生效后 60 天，李某因隐瞒的疾病死亡。下列关于投保人违反告知义务后果的表述中，正确的是（ ）。（2020 年）

- A. 保险人有权解除合同，且不退还保险费
- B. 保险人有权解除合同，但应退还保险费
- C. 保险人不可以解除合同，但可以要求投保人承担违约责任

D. 保险人不可以解除合同，且应当给付保险金

36. 【单选题】李某的健康状况不符合保险合同约定的投保条件且足以影响承保决定，但李某的父亲为其投保时，故意隐瞒该情况。保险合同生效后3年，李某因所隐瞒的疾病死亡。有关本案的下列说法中，正确的是（ ）。(2023年)

- A. 保险人有权解除合同，但应退还保险费
- B. 保险人不得解除合同，且应当给付保险金
- C. 保险人有权解除合同，且不退还保险费
- D. 保险人不得解除合同，但可以要求投保人承担违约责任

37. 【单选题】有关投保人申报的被保险人年龄不真实，并且其真实年龄不符合合同约定的年龄限制时，保险人可否解除合同的下列表述中，正确的是（ ）。

- A. 可以解除合同，并退还保险费
- B. 可以解除合同，并要求投保人承担违约责任
- C. 可以解除合同，并按照合同约定退还保险单的现金价值
- D. 不可以解除合同，但可要求投保人按照真实年龄调整保险费

38. 【单选题】根据保险法律制度的规定，投保人在订立保险合同时故意或因重大过失未履行如实告知义务，足以影响保险人决定是否同意承保或提高保险费率的，保险人有权解除合同，保险人解除合同的权利，自保险人知道有解除事由之日起超过一定期限不行使而消灭，该期限为（ ）。

- A. 1年
- B. 30日
- C. 2年
- D. 3个月

39. 【多选题】根据《保险法》的规定，人身保险的投保人在订立保险合同时，对某些人员具有保险利益。该人员包括（ ）。

- A. 投保人的妻子
- B. 投保人的姐姐
- C. 投保人的员工
- D. 投保人的同学

40. 【多选题】根据保险法律制度的规定，下列关于保险利益的表述中，正确的有（ ）。

- A. 财产保险的被保险人在保险事故发生时，对保险标的应当具有保险利益
- B. 人身保险的投保人在保险合同订立时，对被保险人应当具有保险利益
- C. 保险利益必须是确定的、客观存在的利益，包括现有利益和期待利益
- D. 保险利益必须是得到法律认可和保护的合法利益

41. 【多选题】下列以死亡为给付保险金条件的人身保险合同中，无效的有（ ）。

- A. 父母未征得2周岁的儿子的同意并认可保险金额为其购买的保险
- B. 父母未征得28周岁的女儿的同意并认可保险金额为其购买的保险
- C. 丈夫已征得不能辨认自己行为的妻子的同意并认可保险金额为其购买的保险
- D. 丈夫已征得不能完全辨认自己行为的妻子的同意并认可保险金额为其购买的保险

42. 【单选题】李某为其母亲赵某投保人寿险，在确定具体受益人时李某与赵某发生了分歧。下列关于如何确定受益人的表述中，符合保险法律制度规定的是（ ）。

- A. 受益人只能是李某
- B. 受益人只能是赵某
- C. 受益人可以由李某指定，但必须经赵某同意
- D. 受益人只能由赵某指定

43. 【判断题】投保人或者被保险人变更受益人未通知保险人，保险人主张变更对其不生效力的，人民法院应予支持。（ ）

44. 【多选题】张某与保险公司拟签订一份人身保险合同，合同约定张某为投保人和受益人，张某的妻子王某为被保险人。下列关于相关当事人权利义务的表述中，正确的有（ ）。（2022年）

- A. 若王某同意张某作为受益人，应认定为王某同意张某为其订立保险合同并认可保险金额
- B. 若张某将保险受益人变更为王某的女儿，无须经王某同意
- C. 若保险合同约定以王某死亡为给付保险金的条件，未经王某书面同意，保险单不得质押
- D. 若保险合同约定以王某死亡为给付保险金的条件，王某可以在合同订立时采取口头形式同意并认可保险金额

45. 【单选题】王某为自己的母亲购买人身保险，约定王某的父亲为受益人。保险期间发生车祸导致王母与王父都死亡，无法确定谁死亡在先。下列各项中，关于保险金的处理正确的是（ ）。（2025年）

- A. 该保险金作为王某母亲的遗产处理
- B. 该保险金作为王某父亲的遗产处理
- C. 该保险金由王某一人继承
- D. 该保险金由王某的奶奶、外婆各自继承

46. 【单选题】投保人甲与保险公司订立人身保险合同，甲为被保险人，并指定其妻子和儿子为受益人。保险期间内，甲与妻子因交通事故意外身亡，且不能确定死亡时间的先后顺序。根据保险法律制度的规定，关于保险金的处理，下列正确的是（ ）。

- A. 不作为遗产，全部由甲的儿子作为受益人享有
- B. 作为遗产，继承人为甲的妻子和儿子
- C. 作为遗产，继承人为甲的妻子
- D. 保险公司无需支付保险金

47. 【多选题】根据保险法律制度的规定，保险金在一定情形下作为被保险人遗产。下列各项中，属于该情形的有（ ）。

- A. 唯一受益人放弃受益权
- B. 受益人指定不明无法确定
- C. 唯一受益人故意造成被保险人死亡
- D. 唯一受益人先于被保险人死亡

48. 【多选题】下列有关保险合同特征的表述中，正确的有（ ）。

- A. 保险合同是实践合同
- B. 保险合同是最大诚信合同

- C. 保险合同是双务有偿合同
- D. 保险合同是射幸合同

49. 【单选题】根据保险法律制度的规定，以保险标的的保险价值是否先予确定为标准，保险合同可以划分为（ ）。

- A. 特定危险保险合同和一切险保险合同
- B. 定值保险合同和不定值保险合同
- C. 足额保险合同、不足额保险合同和超额保险合同
- D. 人身保险合同和财产保险合同

50. 【单选题】根据《保险法》的规定，保险人对保险合同中的免责条款未作提示或者未明确说明的，该免责条款（ ）。

- A. 不产生效力
- B. 效力待定
- C. 可撤销
- D. 可变更

51. 【单选题】根据保险法律制度的规定，采用保险人提供的格式条款订立的保险合同，保险人与投保人、被保险人或者受益人对格式条款有争议的，应当适用的解释规则是（ ）。

- A. 按照有利于投保人解释
- B. 按照有利于保险人解释
- C. 按照有利于被保险人或者受益人解释
- D. 按照通常理解解释

52. 【多选题】根据保险法律制度的规定，保险人与投保人、被保险人或者受益人对保险合同条款有两种以上解释的，人民法院或仲裁机构应当作出有利于（ ）的解释。

- A. 保险人
- B. 投保人
- C. 被保险人
- D. 受益人

53. 【单选题】根据保险法律制度的规定，保险合同记载的内容不一致时，下列关于内容认定规则的表述中，正确的是（ ）。

- A. 保险凭证记载的时间不同的，以形成时间在前的为准
- B. 保险凭证存在手写和打印两种方式的，以打印部分的内容为准
- C. 投保单与保险单不一致，且不一致的情形未经投保人同意的，以保险单为准
- D. 非格式条款与格式条款不一致的，以非格式条款为准

54. 【单选题】根据《保险法》的规定，下列关于保险合同成立时间的表述中，正确的是（ ）。

- A. 投保人支付保险费时，保险合同成立
- B. 保险人签发保险单时，保险合同成立
- C. 保险代理人签发暂保单时，保险合同成立
- D. 投保人提出保险要求，保险人同意承保时，保险合同成立

55. 【判断题】某保险公司的代理人周某向刘某推介一款保险产品，刘某认为不错，于是双方约定了签订合同的时间。订立保险合同时，刘某无法亲自到场签字，就由周某代为签字。后刘某交纳了保险费。此时，应视为刘某对周某代签字行为的追认。（ ）

56. 【单选题】甲保险公司的代理人张某向王某推销一款保险产品，王某符合该保险的承保条件。张某向王某出具了一份投保单，王某口头同意投保，张某代替王某在投保单上签字，王某向甲保险公司缴纳了保险费。由于内部工作流程问题，甲保险公司迟迟未向王某签发保险单，后在保险期间发生了保险事故。下列关于保险合同效力及保险责任的表述中，正确的是（ ）。

- A. 王某已经缴纳保险费，甲保险公司应当承担保险责任
- B. 保险合同未生效，甲保险公司无须承担责任
- C. 张某代替王某签字，该合同对王某不生效
- D. 张某代替签字有过错，应当承担对王某的保险责任

57. 【多选题】有关人寿保险合同宽限期的下列说法中，符合保险法律制度规定的有（ ）。

- A. 当事人以被保险人已经代为支付保险费为由，主张投保人对应的交费义务已经履行的，人民法院应予支持
- B. 超过宽限期仍未支付当期保险费的，保险人可以按照合同约定的条件减少保险金额的支付
- C. 投保人在宽限期内未支付保险费的，保险人有权通过诉讼的方式要求投保人支付保费
- D. 被保险人在宽限期内发生保险事故的，保险人有权解除合同，但应退还现金价值

58. 【多选题】王某为自己投保某款人寿保险，保险合同中未单独载明宽限期条款。王某按约定缴纳第一年保险费后，第二年因工作变动导致经济困难，未能按时缴纳当期保险费，保险公司随后向王某发出缴费催告通知。下列关于本案的说法中，符合《保险法》规定的有（ ）。（2025 年）

- A. 王某享有自保险公司催告之日起 30 日的宽限期，宽限期内保险合同仍有效
- B. 若王某在催告后超过 30 日仍未缴纳保险费，该人寿保险合同直接失效
- C. 若王某在宽限期内不幸发生保险事故，保险公司应按保险合同约定赔偿保险金，但有权从中扣除王某欠缴的当期保险费
- D. 若王某明确表示第二年不再缴纳保险费，保险公司应立即退还该人寿保险单的现金价值

59. 【判断题】保险事故发生后，被保险人为防止或者减少保险标的的损失所支付的必要的、合理的费用，由受益人承担。（ ）（2024 年）

60. 【单选题】甲公司购进一台价值 120 万元的机器设备，向保险公司投保。保险合同约定保险金额为 60 万元，但未约定保险金的计算方法，后保险期间发生了保险事故，造成该设备实际损失 80 万元；甲公司为防止损失的扩大，花费了 6 万元施救费。根据保险法律制度的规定，保险公司应当支付给甲公司的保险金的数额是（ ）。

- A. 46 万元
- B. 60 万元
- C. 80 万元
- D. 86 万元

61. 【单选题】根据保险法律制度的规定，商业责任险的被保险人向保险人请求赔偿保险金的诉讼时效期间的起算时间是（ ）。（2025 年）

- A. 保险事故发生之日

- B. 被保险人知道或者应当知道保险事故发生之日
- C. 第三者要求被保险人赔偿之日
- D. 被保险人对第三者应负的赔偿责任确定之日

62. 【单选题】人寿保险的被保险人或者受益人向保险人请求给付保险金的诉讼时效期限为（ ）年。（2024 年）

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

63. 【多选题】根据保险法律制度的规定，下列关于被保险人和受益人向保险人索赔的诉讼时效的表述中，正确的有（ ）。（2023 年）

- A. 人寿保险的被保险人或受益人索赔的诉讼时效期间为 5 年
- B. 人寿保险以外的其他保险的被保险人或者受益人索赔的诉讼时效期间为 2 年
- C. 人寿保险的被保险人或者受益人，索赔的诉讼时效期间自其知道或者应当知道保险事故发生之日起计算
- D. 商业责任险的被保险人索赔的诉讼时效期间自保险事故发生之日起计算

64. 【多选题】根据保险法律制度的规定，下列关于保险合同变更的表述中，正确的有（ ）。（2024 年）

- A. 在财产保险合同中，货物运输保险合同允许保险单随货物所有权的转移而转移，只需投保人背书即可转让
- B. 在人身保险合同中，因投保人未依照约定支付保险费而导致合同效力中止，经投保人与保险人协商达成协议并补交保费后，合同效力恢复
- C. 在人身保险合同中，被保险人在保险事故发生后变更受益人，变更后的受益人无权请求保险人支付保险金
- D. 在人身保险合同中，投保人变更受益人的，无需通知保险人即可对其生效

65. 【多选题】根据保险法律制度的规定，下列保险合同中，保险责任开始后，合同当事人均不得解除合同的有（ ）。（2022 年）

- A. 汽车保险合同
- B. 货物运输保险合同
- C. 人身保险合同
- D. 运输工具航程保险合同

66. 【判断题】财产保险合同责任开始前，投保人要求解除合同的，应当按照合同约定向保险人支付手续费，保险人应当退还保险费。（ ）（2024 年）

67. 【单选题】根据保险法律制度的规定，下列不属于保险人可以单方解除合同的情形是（ ）。（2024 年）

- A. 被保险人未按照合同约定履行其对保险标的的安全应尽责任的
- B. 受益人谎称发生了保险事故，向保险人提出给付保险金请求的
- C. 被保险人故意制造保险事故的，保险人有权解除合同

D. 自人身保险合同效力中止之日起 1 年内保险合同当事人未达成协议恢复合同效力的，保险人有权解除合同

68. 【多选题】根据保险法律制度的规定，下列属于保险人可以单方解除合同的情形有（ ）。

- A. 投保人故意隐瞒与保险标的有关的重要事实，未履行如实告知义务的
- B. 投保人谎称发生保险事故的
- C. 投保人在保险标的的危险程度显著增加时未按照合同约定及时通知保险人的
- D. 投保人对保险事故的发生有重大过失的

69. 【多选题】根据保险法律制度的规定，下列关于重复保险的表述中，正确的有（ ）。（2025 年）

- A. 投保人无须将重复保险的有关情况通知各保险人
- B. 除合同另有约定外，各保险人按照其保险金额与保险金额总和的比例承担赔偿保险金的责任
- C. 重复保险是否成立的判断时点是保险事故发生时
- D. 投保人就保险金额总和超过保险价值的部分，不得请求返还保费

70. 【单选题】甲为其生产设备购买财产保险。该生产设备价值 100 万元，甲为其分别向 A、B 两家保险公司投保，保险金额均为 120 万元。之后，该生产设备因为当地发生火灾而全部损失。已知当事人之间对于保险责任的分摊和承担顺位并无特别约定。根据保险法律制度的规定，以下说法中正确的是（ ）。

- A. 甲可以要求 A 保险公司或者 B 保险公司向其赔付 100 万元
- B. 由于两份保险的保险金额均超过保险价值，两份保险均无效
- C. 甲可以要求 A、B 保险公司各赔付 50 万元，但 A、B 保险公司无须退还保费
- D. 甲可以要求 A、B 保险公司各赔付 50 万元，A、B 保险公司应退还部分保费

71. 【单选题】根据保险法律制度的规定，下列关于代位求偿权的表述中，错误的是（ ）。（2025 年）

- A. 代位求偿权产生于保险人支付保险金之后
- B. 保险人应以被保险人的名义行使代位求偿权
- C. 代位求偿权的诉讼时效期间自取得代位求偿权之日起算
- D. 保险人应在赔偿金额范围内行使代位求偿权

72. 【多选题】根据保险法律制度的规定，下列有关保险代位求偿权的表述中，正确的有（ ）。

- A. 保险人未赔偿保险金之前，被保险人放弃对第三人请求赔偿的权利的，保险人不承担赔偿保险金的责任
- B. 保险人向被保险人赔偿保险金后，被保险人未经保险人同意放弃对第三人请求赔偿的权利的，该放弃行为无效
- C. 因被保险人故意致使保险人不能行使代位请求赔偿的权利的，保险人可以扣减或者要求返还相应的保险金
- D. 即使被保险人的家庭成员故意损害保险标的而造成保险事故，保险人也不得对被保险人的家庭成员行使代位求偿权

73. 【单选题】陈某向甲保险公司投保，陈某为被保险人，陈某指定何某为唯一受益人，保险期间，陈某和何某乘车出行时，被企图变道的货车撞击导致二人当场死亡，经有关部门调查确认，无法确定陈某、何某二人死亡时间的先后顺序，货车司机梁某对事故的发生承担全部责任。下列表述正确的是（ ）。(2024 年)

- A. 保险金全部由陈某的继承人继承
- B. 保险金由何某的继承人继承
- C. 保险金由陈某和何某继承人平均分配
- D. 甲保险公司承担保险责任后对梁某享有代位求偿权

74. 【判断题】因被保险人张某抗拒依法采取的刑事强制措施致其自身伤残的，保险人应承担给付保险金的责任。（ ）

75. 【单选题】2023 年刘某为自己投保人寿保险，并指定其妻宋某为受益人。2025 年刘某实施抢劫时被他人捅死。事后，宋某请求保险公司支付保险金遭到拒绝。经查，刘某已缴纳 3 年保险费。下列关于保险公司是否承担支付保险金责任的表述中，符合保险法律制度规定的是（ ）。

- A. 保险公司应承担支付保险金的责任
- B. 保险公司不承担支付保险金的责任，也不退还保险单的现金价值
- C. 保险公司不承担支付保险金的责任，但应退还保险单的现金价值
- D. 保险公司不承担支付保险金的责任，但应退还保险费

76. 【多选题】2024 年 10 月，赵某为其儿子小赵购买了一份以死亡为给付保险金条件的人身保险，2025 年 4 月，小赵因失恋自杀身亡，赵某请求保险公司给付保险金。已知：小赵自杀时具有完全民事行为能力。下列关于保险公司承担责任的表述中，正确的有（ ）。

- A. 保险公司应按照合同约定退还保险单的现金价值
- B. 保险公司应承担给付保险金的责任
- C. 保险公司应退还已缴纳的保险费
- D. 保险公司不承担给付保险金的责任

77. 【多选题】根据证券法律制度的规定，在我国境内发行下列证券时，应当适用《证券法》的有（ ）。

- A. 公司债券
- B. 股票
- C. 政府债券
- D. 存托凭证

78. 【多选题】根据证券法律制度的规定，下列属于证券公开发行情形的有（ ）。

- A. 向不特定对象发行证券的
- B. 向累计不超过 200 人的不特定对象发行证券的
- C. 向累计不超过 200 人的特定对象发行证券的
- D. 采取电视广告方式发行证券的

79. 【单选题】根据证券法律制度的规定，对于申请在科创板公开发行股票并上市的公司，作出同意或者不同意股票公开发行并上市的审核意见的是（ ）。A. 保荐人

- B. 证券业协会
- C. 证券交易所
- D. 证监会

80. 【单选题】甲股份有限公司拟首次公开发行股票并在科创板上市，依法经上海证券交易所发行上市审核后报送中国证监会发行注册，中国证监会同意注册并作出决定。该同意注册决定的有效期为（ ）。

- A. 3 个月
- B. 6 个月
- C. 1 年
- D. 3 年

81. 【单选题】下列关于证券发行承销团承销证券的表述中，不符合证券法律制度规定的是（ ）。

- A. 承销团承销适用于向不特定对象公开发行的证券
- B. 发行证券的票面总值必须超过人民币 1 亿元
- C. 承销团由主承销和参与承销的证券公司组成
- D. 承销团代销、包销期最长不得超过 90 日

82. 【单选题】根据证券法律制度的规定，下列关于证券承销的表述中，正确的是（ ）。

- A. 采用包销方式销售证券的，承销人可将未售出的证券全部退还发行人
- B. 证券承销期限可以约定为 60 日
- C. 采用代销方式销售证券的，承销人应将发行人证券全部购入
- D. 采用包销方式销售证券的，证券公司有权在包销期内预先购入并留存所包销的股票

83. 【单选题】根据证券法律制度的规定，关于证券承销业务，不正确的是（ ）。（2023 年）

- A. 代销，在承销期结束时，证券公司将未出售的证券返还发行人
- B. 包销，优先保证出售给证券公司
- C. 代销和包销最长期限为 90 日
- D. 代销，优先保证出售给认购人

84. 【多选题】根据证券法律制度的规定，下列关于发行人首次公开发行股票应具备条件的表述中，正确的有（ ）。

- A. 具有持续经营能力
- B. 具备健全且运行良好的组织机构
- C. 实际控制人不存在债务违约情形
- D. 最近 3 年财务会计报告被出具无保留意见的审计报告

85. 【单选题】甲、乙、丙、丁四家公司拟面向专业投资者公开发行公司债券，预计一年应付利息为 2 000 万元，下列可以公开发行公司债券的是（ ）。（2024 年）

- A. 甲公司最近 2 年及最近 3 年平均可分配利润分别为 1 500 万元、1 800 万元
- B. 乙公司最近 2 年及最近 3 年平均可分配利润分别为 2 100 万元、1 500 万元
- C. 丁公司最近 2 年及最近 3 年平均可分配利润分别为 1 900 万元、1 800 万元
- D. 丙公司最近 2 年及最近 3 年平均可分配利润分别为 1 800 万元、2 100 万元

86. 【多选题】根据证券法律制度的规定，下列关于公开发行公司债券的表述，正确的有（ ）。(2024 年)

- A. 募集资金可用于非生产性支出
- B. 改变资金用途，应经债券持有人会议决定
- C. 募集资金不得用于弥补亏损
- D. 发行人应当指定专项账户，用于公司债券资金的接收、存储、划转

87. 【多选题】根据证券法律制度的规定，公司出现特定情形的，不得再次公开发行公司债券。下列各项中，属于该情形的有（ ）。

- A. 存在延迟支付债务本息的事实且仍处于继续状态
- B. 高级管理人员发生重大变化
- C. 发生重大资产转让
- D. 对已公开发行的公司债券有违约事实且仍处于继续状态

88. 【多选题】根据证券法律制度的规定，下列关于非公开发行公司债券的表述中，正确的有（ ）。(2025 年)

- A. 非公开发行公司债券只能面向专业投资者
- B. 每次发行对象不得超过 200 人
- C. 非公开发行的公司债券仅限于专业投资者范围内转让
- D. 非公开发行公司债券完成后应向中国证监会审批

89. 【单选题】根据证券法律制度的规定，下列关于非公开发行公司债券的表述中，正确的是（ ）。(2025 年)

- A. 非公开发行公司债券，每次只能向不超过 200 人的专业投资者发行
- B. 非公开发行公司债券，不得在证券交易场所柜台转让
- C. 非公开发行公司债券，应当向证券交易所申请注册登记
- D. 非公开发行公司债券，发行人在每次发行完成后 5 个工作日内向证监会报备

90. 【单选题】根据证券法律制度的规定，下列关于非公开发行公司债券的表述中，正确的是（ ）。

- A. 专业投资者的资格由中国证监会和证交所联合确认
- B. 非公开发行公司债券转让后，持有同次发行债券的专业投资者合计不得超过 200 人
- C. 专业投资者可以将持有的债券转让给普通投资者
- D. 非公开发行公司债券可以选择向普通投资者或者专业投资者发行

91. 【单选题】根据证券法律制度的规定，下列关于私募基金的说法中，正确的是（ ）。(2025 年)

- A. 私募基金必须采用公司形式设立
- B. 私募基金管理人应当在基金募集完毕后，向基金业协会办理备案手续
- C. 单个投资者认购单只私募基金的限额为实缴金额不高于人民币 100 万元
- D. 私募基金可以向为他人代持的投资者募集

92. 【单选题】根据证券法律制度的规定，下列关于非公开募集基金的表述中，正确的是

()。(2024 年改编)

- A. 基金业协会负责非公开募集基金发行的行政审批
- B. 非公开募集基金可以向投资者承诺投资本金不受损失
- C. 可以通过电子邮件等方式向不特定对象进行非公开募集基金的宣传推介
- D. 私募基金管理人均应当向基金业协会申请登记

93. 【多选题】根据证券法律制度的规定，下列关于非公开募集基金的表述中，正确的有()。

- A. 非公开募集基金不得向投资者承诺投资本金不受损失
- B. 私募基金管理人不得采取为单一融资项目设立多只私募基金等方式，突破法律规定的人数限制
- C. 私募基金管理人一般不得委托他人募集资金
- D. 私募基金可以向合格投资者以外的投资者募集，单只私募基金的投资者累计不得超过法律规定的人数

94. 【单选题】根据证券法律制度的规定，下列关于基金份额的上市交易表述中，正确的是()。(2025 年)

- A. 基金合同期限不能超过 5 年
- B. 申请基金份额上市交易，基金管理人应当向证券交易所提出申请
- C. 基金份额上市交易规则由中国证监会制定
- D. 基金份额持有人大会决定提前终止上市，应向中国证监会申请

95. 【单选题】根据证券法律制度的规定，当事人对证券交易所作出的终止上市交易决定不服的，可以向特定机构设立的复核机构申请复核，该特定机构是()。(2023 年)

- A. 中国证监会
- B. 国务院
- C. 证券交易所
- D. 证券业协会

96. 【多选题】根据证券法律制度的规定，下列关于公开募集基金的基金份额上市交易的表述中，正确的有()。

- A. 基金管理人应当与证券交易所签订上市协议
- B. 基金合同期限为 1 年以上
- C. 基金募集金额不低于 2 亿元人民币
- D. 基金份额持有人不超过 200 人

97. 【多选题】根据证券法律制度的规定，关于股东代理权征集制度，下列表述正确的有()。(2025 年)

- A. 持有 1%以上有表决权股份的股东，可以委托证券公司公开征集股东权利
- B. 征集人可以征集股东会出席权、提案权、表决权
- C. 独立董事可以作为征集人公开征集股东权利
- D. 董事会不得成为征集人公开征集股东权利

98. 【单选题】发行人因欺诈发行、虚假陈述或者其他重大违法行为给投资者造成损失的，发行

人的控股股东、实际控制人、相关的证券公司可以委托特定主体，就赔偿事宜与受到损失的投资者达成协议，予以先行赔付。根据证券法律制度的规定，可以委托的主体是（ ）。(2023 年)

- A. 投资者保护机构
- B. 中国证监会
- C. 证券业协会
- D. 证券交易所

99. 【多选题】根据证券法律制度的规定，发行人因欺诈发行给投资者造成损失的，特定主体可以委托投资者保护机构，就赔偿事宜与受到损失的投资者达成协议，予以先行赔付。该特定主体有（ ）。

- A. 发行人的控股股东
- B. 相关的证券公司
- C. 发行人的实际控制人
- D. 证券交易所

100. 【单选题】根据证券法律制度的规定，投资者保护机构受一定数量以上的投资者委托，可以作为代表人参加证券民事赔偿诉讼。该数量为（ ）。A. 20 名

- B. 30 名
- C. 40 名
- D. 50 名

101. 【单选题】根据证券法律制度的规定，下列各项中，属于上市公司持续信息披露文件的是（ ）。

- A. 招股说明书
- B. 重大事件的临时报告
- C. 债券募集说明书
- D. 上市公告书

102. 【单选题】根据证券法律制度的规定，上市公司报送并公告中期报告的法定截止日为每年的（ ）。(2025 年)

- A. 6 月 30 日
- B. 9 月 30 日
- C. 7 月 31 日
- D. 8 月 31 日

103. 【单选题】根据证券法律制度的规定，上市公司报送并公告年度报告的法定截止日期是（ ）。(2024 年)

- A. 3 月 31 日
- B. 4 月 30 日
- C. 5 月 31 日
- D. 6 月 30 日

104. 【多选题】根据证券法律制度的规定，凡发生可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，上市公司应当立即报送临时报告，并予公告，下列情形

中，属于重大事件的有（ ）。

- A. 公司分配股利的计划
- B. 公司一年内购买重大资产达到公司资产总额 20%
- C. 公司注册资本减少的决定
- D. 公司涉嫌违法受到刑事处罚

105. 【单选题】某上市公司监事会有 5 名监事，其中监事赵某、张某为职工代表，监事任期届满，该公司职工代表大会在选举监事时，认为赵某、张某未能认真履行职责，故一致决议改选陈某、王某为监事会成员。按照《证券法》的规定，该上市公司应通过一定的方式将该信息予以披露，该信息披露的方式是（ ）。

- A. 中期报告
- B. 季度报告
- C. 年度报告
- D. 临时报告

106. 【多选题】根据证券法律制度的规定，凡发生可能对上市公司债券的交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，公司应当立即报送临时报告，下列情形中，属于重大事件的有（ ）。

- A. 增资的计划
- B. 公司新增借款超过上年末净资产的 10%
- C. 公司放弃债权超过上年末净资产的 10%
- D. 发生重大损失超过上年末净资产的 10%

107. 【单选题】根据证券法律制度的规定，下列关于证券信息披露的表述中，不正确的是（ ）。

- A. 信息披露义务人披露的信息应当通俗易懂
- B. 信息披露义务人自愿披露的信息不得与依法披露的信息相冲突
- C. 信息披露义务人披露的信息应当简明清晰
- D. 信息披露的对象是特定的社会公众

108. 【单选题】根据证券法律制度的规定，上市公司中负责组织定期报告披露工作的主体是（ ）。

- A. 董事长
- B. 监事会
- C. 董事会秘书
- D. 董事会

109. 【单选题】下列人员中，不属于《证券法》规定的证券交易内幕信息的知情人员的是（ ）。

- A. 上市公司的财务负责人
- B. 持有上市公司 3%股份的股东
- C. 上市公司控股的公司的董事
- D. 上市公司的监事

110. 【单选题】根据证券法律制度的规定，下列人员不属于禁止利用内幕信息以外的其他未公开信息进行交易的主体的是（ ）。(2024 年)

- A. 证券交易场所的从业人员
- B. 证券公司的从业人员
- C. 证券登记结算机构的负责人
- D. 上市公司的实际控制人

111. 【多选题】下列人员中，若将买入的甲上市公司股票在六个月内卖出，其获得的收益应该归甲上市公司所有的有（ ）。(2025 年)

- A. 监事的女儿
- B. 董事的母亲
- C. 高级管理人员的配偶
- D. 某证券公司，因购入包销售后剩余股票而持有甲公司 7% 的股份

112. 【多选题】某公司的下列行为中，属于操纵证券市场的有（ ）。(2024 年)

- A. 未经客户的委托，擅自为客户买卖证券
- B. 与他人串通，以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券交易
- C. 利用不确定的重大信息，诱导投资者证券交易
- D. 不以成交为目的，大量申报并撤销申报

113. 【单选题】某证券公司实施了下列行为，其中属于合法行为的是（ ）。

- A. 甲证券公司得知某上市公司上半年盈利大大超出预期，在信息未公开前，大量买入该上市公司的股票
- B. 乙证券公司为牟取佣金收入，诱使客户进行不必要的证券买卖
- C. 丙证券公司集中资金优势连续买入某上市公司股票，造成该股票价格大幅上涨，在高价位上卖出获利
- D. 丁证券公司将其包销的售后剩余股票全部自行购入

114. 【单选题】下列各项中，属于欺诈客户行为的是（ ）。

- A. 甲证券公司不在规定时间内向客户提供交易的确认文件
- B. 乙上市公司在上市公告书中夸大净资产额
- C. 丙公司与戊公司串通相互交易以抬高证券价格
- D. 丁公司董事赵某提前泄露公司增资计划以使李某获利

115. 【多选题】根据上市公司收购法律制度的规定，下列情形中，属于表明投资者获得或拥有上市公司控制权的有（ ）。(根据 2026 年政策重编答案)

- A. 投资者为上市公司持股 50% 以上的控股股东
- B. 投资者可实际支配上市公司股份表决权超过 30%
- C. 投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会 1/3 成员选任
- D. 投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东会的决议产生重大影响

116. 【多选题】根据证券法律制度的规定，下列各项中，属于不得收购上市公司的情形有（ ）。

- A. 收购人负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态
- B. 收购人最近 3 年涉嫌有重大违法行为
- C. 收购人最近 3 年有严重的证券市场失信行为
- D. 收购人为限制民事行为能力人

117. 【多选题】甲公司收购乙上市公司时，下列投资者同时也在购买乙上市公司的股票。根据证券法律制度的规定，如无相反证据，与甲公司为一致行动人的投资者有（ ）。

- A. 甲公司董事杨某
- B. 甲公司董事长张某多年未联系的同学
- C. 甲公司某监事的母亲
- D. 甲公司总经理的配偶

118. 【判断题】甲、乙两公司签署协议共同收购丙上市公司，当甲、乙两公司共同拥有权益的股份达到丙上市公司已发行股份的 3% 时，应当在该事实发生之日起 5 日内编制权益变动报告书，向中国证监会、证券交易所提交书面报告，通知丙上市公司，并予以公告。（ ）

119. 【判断题】被收购的上市公司能够运用部分资源，为收购人提供一定的财务资助。（ ）（2025 年）

120. 【判断题】在上市公司收购要约确定的承诺期限内，收购人有权撤销其收购要约。（ ）（2023 年）

121. 【单选题】根据证券法律制度的规定，在上市公司收购中，要约收购的收购期限一般为（ ）。（2023 年）

- A. 不得少于 15 日，并不得超过 30 日
- B. 不得少于 15 日，并不得超过 60 日
- C. 不得少于 30 日，并不得超过 60 日
- D. 不得少于 30 日，并不得超过 90 日

122. 【单选题】根据证券法律制度的规定，上市公司收购人拟变更收购要约，下列情形正确的是（ ）。（2023 年）

- A. 收购人需要变更收购要约的，应当及时公告
- B. 将收购 3 000 万股变更为收购 2 000 万股
- C. 将收购价格 6 元一股变更为 5 元一股
- D. 将收购期限 60 日变更为 45 日

123. 【多选题】甲公司要约收购乙上市公司，收购要约中载明收购期限截至 5 月 30 日，收购价格 6 元一股，拟收购 5 000 万股。甲公司拟变更收购要约，下列情形符合规定的有（ ）。（2024 年）

- A. 将收购价格改为 5 元一股
- B. 将收购数量改为 6 000 万股
- C. 将收购期限改为截至 6 月 10 日
- D. 甲公司变更收购要约的最晚时间是 5 月 20 日

124. 【单选题】根据证券法律制度的规定，下列关于要约收购的说法正确的是（ ）。(2022 年)

- A. 要约确定的承诺期限内，收购人可以撤销其收购要约
- B. 收购人持有被收购的上市公司股票，收购行为完成后 15 个月内不得转让
- C. 收购人不得采取要约规定以外的形式和超出要约的条件购入被收购公司的股票
- D. 收购要约公告后，收购人对部分上市公司的股东提高价格收购

125. 【单选题】甲公司发出全面要约收购乙上市公司的股份，其收购目的是终止乙上市公司的上市资格，则下列表述中，正确的是（ ）。(2024 年)

- A. 甲公司可以仅用证券支付收购价款
- B. 在收购要约确定的承诺期限内，甲公司不得撤销其收购要约
- C. 甲公司在要约收购期限内，可以协议方式受让乙上市公司及股东的股票
- D. 甲公司在要约收购期限内，可以卖出乙上市公司股票

126. 【多选题】根据证券法律制度的规定，下列关于上市公司收购的法律责任的表述中，正确的有（ ）。(2023 年)

- A. 收购行为完成后，收购人与被收购公司合并，并将该公司解散的，被解散公司的原有股票由收购人依法更换
- B. 在上市公司收购中，收购人持有的被收购的上市公司的股票，在收购行为完成后的 24 个月内不得转让
- C. 收购期届满，被收购公司股权分布不符合上市交易要求的，该上市公司的股票应当依法终止上市交易
- D. 收购行为完成后，被收购公司不再具备股份有限公司条件的，应当依法变更企业形式

参考答案

1. 【答案】A

【解析】选项 A，银行承兑汇票属于商业汇票，其出票人为“非银行单位”。

2. 【答案】ABCD

【解析】商业汇票的出票人（甲公司）、背书人（乙公司、丙公司）和保证人（戊公司），在票据不获承兑或不获付款时承担付款清偿义务。

3. 【答案】D

【解析】票据关系一经形成，就与基础关系相分离，基础关系是否存在、是否有效，对票据关系都不起影响作用。甲企业是不能对抗丙企业的，但是可以要求乙企业返还与票据金额相当的预付款。

4. 【答案】BCD

【解析】选项 A，银行本票的提示付款期限自出票日起最长不得超过 2 个月。

5. 【答案】D

【解析】支票的提示付款期限自出票日起 10 日内（2023 年 12 月 14 日起+10 日=2023 年 12 月 24 日）。

6. 【答案】B

【解析】选项 A，持票人对支票出票人的权利，自出票日起 6 个月；选项 C，持票人对前手的追索权，自被拒绝承兑或者被拒绝付款之日起 6 个月；选项 D，持票人对承兑人的权利自票据到期日起 2 年。

7. 【答案】C

【解析】持票人对一般前手的首次追索权，自被拒绝承兑或者被拒绝付款之日起 6 个月，即从 2024 年 6 月 15 日起算 6 个月，则期限应为 2024 年 12 月 15 日前。

8. 【答案】A

【解析】持票人以欺诈、偷盗或者胁迫等手段取得票据的，或者明知有上述情形，出于恶意取得票据的，不享有票据权利。胡某和陈某均不享有票据权利；因税收、继承、赠与可以依法无偿取得票据的，票据权利不得优于其前手。黄某虽然是善意不知情的，但是其未支付合理对价，其票据权利不优于其前手陈某，故黄某不享有票据权利。

9. 【答案】×

【解析】题目所述内容错误。票据的取得，应当给付票据双方当事人认可的相对应的代价；如果是因税收、继承、赠与行为依法无偿取得票据的，则不受给付对价的限制，但是所享有的票据权利不得优于其前手的权利。因此乙的票据权利不得优于其前手（甲）。

10. 【答案】B

【解析】只有确定付款人或代理付款人的票据丧失时才可进行挂失止付，具体包括“已承兑的”商业汇票（选项 A）、支票（选项 C）、填明“现金”字样和代理付款人的银行汇票（选项 D）以及填明“现金”字样的银行本票四种。选项 B，“未”填明“现金”字样的银行本票，不得挂失止付。

11. 【答案】√

【解析】可以背书转让的票据丧失的，失票人可以申请公示催告。填明“现金”字样的银行本票不得背书转让，因此不能申请公示催告。

12. 【答案】D

【解析】选项 A：失票人向法院起诉时，人民法院应当根据案件的具体情况决定当事人是否应当提供担保以及担保的数额。选项 B：挂失止付并不是票据丧失后票据权利补救的必经程序。选项 C：票据补救措施包括挂失止付、公示催告、普通诉讼，不包括仲裁。

13. 【答案】×

【解析】根据规定，没有代理权而以代理人名义在票据上签章的，由签章的无权代理人承担票据责任。

14. 【答案】ABC

【解析】选项 D：支票的出票人在票据上未加盖与该单位在银行预留签章一致的财务专用章而加盖该出票人公章的，签章人（丁公司）应当承担票据责任。

15. 【答案】C

【解析】（1）票据伪造的界定：假冒他人或虚构他人的名义进行出票行为（选项 C）、假冒他人名义进行出票行为之外的其他票据行为均属于票据伪造。（2）票据伪造的法律责任：①持票人即使是善意取得，对被伪造人也不能行使票据权利（选项 B）；②对伪造人而言，由于票据上没有以自己名义所作的签章，因此也不承担票据责任（选项 D）；③票据上有伪造签章的，不影响票据上其他真实签章的效力（选项 A）。

16. 【答案】C

【解析】选项 A：票据上有伪造签章的，不影响票据上其他真实签章的效力；票据债权人在依法提示承兑、提示付款或者行使追索权时，在票据上真实签章人不能以票据伪造为由进行抗辩；选项 B：伪造人吴某在票据上根本没有以自己名义签章，不承担票据责任；选项 D：被伪造人甲公司在票据上没有真实签章，不承担票据责任。

17. 【答案】A

【解析】票据上其他记载事项被变造的，在变造之前签章的人，对原记载事项负责；在变造之后签章的人，对变造之后的记载事项负责；不能辨别是在票据被变造之前或者之后签章的，视同在变造之前签章。选项 B 不当选。被伪造签章者在票据上没有其真实意思表示，故被伪造人不承担票据责任，即持票人即使是善意取得，对被伪造人也不能行使票据权利，选项 C 不当选。票据的变造是指无权更改票据内容的人，对票据上签章以外的记载事项加以变更的行为，如变更票据上的到期日、付款日、付款地、金额等，选项 D 不当选。

18. 【答案】C

【解析】（1）选项 A：汇票的出票日期是绝对记载事项；（2）选项 B：汇票上未记载付款日期的，视为见票即付；（3）选项 D：签发票据的原因属于法律规定以外的记载事项，该记载事项不具有汇票上的效力。

19. 【答案】√

【解析】背书人未记载被背书人名称即将票据交付他人的，持票人在票据被背书人栏内记载自己的名称，与背书人记载具有同等法律效力。

20. 【答案】B

【解析】背书附条件的，所附条件不具有汇票上的效力，背书有效，选项 A 不当选；委托收款背书属于非转让背书，被背书人只是代理人，未取得票据权利，背书人仍是票据权利人，选项 C 不当选；被拒绝承兑的汇票背书转让的，背书人应承担汇票责任，选项 D 不当选。

21. 【答案】A

【解析】（1）选项 ABD：背书由背书人签章并记载背书日期，背书未记载日期的，视为在汇票到期日前背书。（2）选项 C：背书不得附条件，背书时附有条件的，所附条件不具有汇票上的效力（背书有效）。

22. 【答案】ACD

【解析】以票据设定质押时，出质人应当在票据上记载“质押”字样并签章，才构成票据质押。

23. 【答案】×

【解析】付款人承兑汇票，不得附有条件；承兑附有条件的，视同拒绝承兑。本题表述错误。

24. 【答案】A

【解析】(1) 选项 B: 定日付款或者出票后定期付款的汇票, 到期日前提示承兑。(2) 选项 C: 汇票上未记载付款日期的, 视为见票即付, 见票即付的票据无须提示承兑。(3) 选项 D: 承兑附有条件的, 视为拒绝承兑。

25. 【答案】ACD

【解析】即期汇票是指见票即行付款的汇票, 包括注明: 见票即付的汇票、到期日与出票日相同的汇票以及未记载到期日的汇票。选项 A、C、D 当选。

26. 【答案】C

【解析】(纸质) 商业汇票的保证人在汇票或者粘单上未记载被保证人的名称的, 已承兑的汇票, 以承兑人为被保证人; 未承兑的汇票, 以出票人为被保证人。选项 C 当选。

27. 【答案】BC

【解析】持票人丁公司行使追索权时并无过错, 因此可以追索出票人、背书人、承兑人、保证人。但乙公司作为背书人在票据上记载了“不得转让”字样, 作为其后手被背书人的丁公司无法对其发起追索。综上丁公司可以追索甲公司和丙公司。选项 B、C 当选。

28. 【答案】ABC

【解析】选项 D, 持票人行使追索权, 可以“不按照”票据债务人的先后顺序, 对其中任何一人、数人或者全体行使追索权。

29. 【答案】BCD

【解析】持票人行使首次追索权时, 追索的内容包括: (1) 被拒绝付款的票据金额; (2) 票据金额从到期日或者提示付款日起至清偿日止, 按照中国人民银行规定的利率计算的利息; (3) 取得有关拒绝证明和发出通知书的费用。选项 B、C、D 当选。

30. 【答案】A

【解析】银行本票的付款期限自出票之日起最长不得超过 2 个月。

31. 【答案】A

【解析】支票的绝对记载事项包括: 表明“支票”的字样、无条件支付的委托、确定的金额、付款人名称、出票日期、出票人签章, 选项 B 不当选。支票的金额、收款人名称可以由出票人授权补记, 付款人名称不能授权补记, 选项 C 不当选。支票上未印有“现金”或“转账”字样的为普通支票, 普通支票可用于支取现金, 也可用于转账, 选项 D 不当选。

32. 【答案】CD

【解析】支票上的金额和收款人名称可以授权补记。选项 C、D 当选。

33. 【答案】C

【解析】(1) 选项 A: 支票限于见票即付, 不得另行记载付款日期; 另行记载付款日期的, 该记载无效, 支票有效; (2) 选项 B: 支票上未记载付款地的, 以付款人 (而非出票人) 的营业场所为付款地; (3) 选项 D: 支票的出票人可以在票据上记载“不得转让”字样, 出票人在票据上记载“不得转让”字样的, 该票据不得转让。

34. 【答案】×

【解析】投保人的告知义务仅限于保险人询问的范围和内容。本题表述错误。

35. 【答案】A

【解析】投保人故意不履行如实告知义务的, 保险人对于解除合同前发生的保险事故, 不承担赔偿或给付保险金的责任, 并不退还保费。

36. 【答案】B

【解析】保险人解除合同的权力, 自保险人知道有解除事由之日起, 超过 30 日不行使而消灭; 合同成立之日起超过 2 年的, 保险人不得解除合同。发生保险事故的, 保险人应当承担赔偿或者给付保险金的责任。选项 B 当选。

37. 【答案】C

【解析】“真实年龄不符合合同约定的年龄限制”即突破承保年龄底线：不赔保险金、不退保险费，但退保单的现金价值。

38. 【答案】B

【解析】保险人的合同解除权，自保险人“知道有解除事由”之日起，超过 30 日不行使而消灭。“自合同成立之日起”超过 2 年的（一直不知道），保险人不得解除合同，发生保险事故的，保险人应当承担赔偿或者给付保险金的责任。

39. 【答案】AC

【解析】选项 B，姐姐属于“近亲属”，因此必须具有“三养关系”才属于保险利益人，本题中并未提及“三养关系”，因此不能成为保险利益人；选项 D，同学属于“其他方”，因此必须“征得其同意”才属于保险利益人，本题中并未提及“同意”，因此不能成为保险利益人。

40. 【答案】ABCD

【解析】上述选项均为正确表述。

41. 【答案】BC

【解析】选项 BD：以死亡为给付保险金条件的合同，未经被保险人同意并认可保险金额的，保险合同无效，父母为其未成年的子女投保的人身保险，不受此限；选项 AC：投保人不得为无民事行为能力人投保以死亡为给付保险金条件的人身保险，保险人也不得承保，父母为其未成年的子女投保的人身保险，不受此限。

42. 【答案】C

【解析】人身保险合同的受益人由被保险人或者投保人指定，但投保人指定受益人的，应当经被保险人同意。

43. 【答案】✓

【解析】题干表述正确。

44. 【答案】ACD

【解析】（1）有下列情形之一的，应认定为被保险人同意投保人为其订立保险合同并认可保险金额：①被保险人明知他人代其签名同意而未表示异议的；②被保险人同意投保人指定的受益人的；③有证据足以认定被保险人同意投保人为其投保的其他情形。选项 A 当选；（2）投保人变更受益人时也必须经被保险人同意，选项 B 不当选；（3）按照以死亡为给付保险金条件的合同所签发的保险单，未经被保险人书面同意，不得转让或质押，选项 C 当选；（4）当事人订立以死亡为给付保险金条件的合同，被保险人可以在合同订立时采取书面形式、口头形式或者其他形式同意并认可保险金额，也可以在合同订立后追认，选项 D 当选。

45. 【答案】A

【解析】受益人与被保险人在同一事件中死亡，且不能确定死亡先后顺序的，推定受益人死亡在先。受益人先于被保险人死亡，没有其他受益人的，保险金作为被保险人（王某的母亲）的遗产，由保险人依照《民法典》的规定履行给付保险金的义务。选项 A 当选。

46. 【答案】A

【解析】（1）受益人与被保险人在同一事件中死亡，且不能确定死亡先后顺序的，推定受益人死亡在先；在本题中，被保险人甲与受益人之一甲妻在同一事件中死亡，不能确定死亡先后顺序，应当推定甲妻死亡在先。（2）受益人先于被保险人死亡，没有其他受益人的，保险金作为被保险人的遗产，由保险人依照《民法典》的规定履行给付保险金的义务；在本题中，虽然推定甲妻死亡在先，但存在另一受益人甲儿，保险金不作为甲的遗产处理。（3）部分受益人在保险事故发生前死亡，未约定受益顺序和受益份额的，由其他受益人平均享有；在本题中，由于受益人只剩下甲儿一人，全部保险金将归甲儿一人享有。

47. 【答案】ABCD

【解析】（1）受益人故意造成被保险人死亡、伤残、疾病的，或者故意杀害被保险人未遂的，该受益人丧失受益权。（2）被保险人死亡后，有下列情形之一的，保险金作为被保险人的遗产：①没有指定受益人，或者受益人指定不明无法确定的（选项B）；②受益人先于被保险人死亡，没有其他受益人的（选项D）；③受益人依法丧失受益权或者放弃受益权，没有其他受益人的（选项AC）。

48. 【答案】BCD

【解析】保险合同是：（1）最大诚信合同；（2）诺成合同；（3）双务有偿合同；（4）射幸合同；（5）格式合同。选项B、C、D当选。

49. 【答案】B

【解析】以保险标的的保险价值是否先予确定为标准，保险合同可以划分为定值保险合同和不定值保险合同。

50. 【答案】A

【解析】对保险人的免责条款，保险人在订立合同时应以书面或者口头形式向投保人说明，未作提示或者未明确说明的，该条款不产生效力。

51. 【答案】D

【解析】采用保险人提供的格式条款订立的保险合同，保险人与投保人、被保险人或者受益人对合同条款有争议的，应当按照通常理解予以解释。

52. 【答案】CD

【解析】采用保险人提供的格式条款订立的保险合同，对合同条款有两种以上解释的，人民法院或仲裁机构应当作出有利于被保险人和受益人的解释。

53. 【答案】D

【解析】保险凭证记载的时间不同的，以形成时间在后的为准，选项A错误；保险凭证存在手写和打印两种方式的，以双方签字、盖章的手写部分的内容为准，选项B错误；投保单与保险单或者其他保险凭证不一致的，以投保单为准，但不一致的情形系经保险人说明并经投保人同意的，以投保人签收的保险单或者其他保险凭证载明的内容为准，选项C错误。

54. 【答案】D

【解析】投保人提出保险要求，经保险人同意承保，保险合同成立。

55. 【答案】√

【解析】投保人或者投保人的代理人订立保险合同时没有亲自签字或者盖章，而由保险人或者保险人的代理人代为签字或者盖章的，对投保人不生效。但投保人已经交纳保险费的，视为其对代签字或者盖章行为的追认。

56. 【答案】A

【解析】投保人或者投保人的代理人订立保险合同时没有亲自签字或者盖章，而由保险人或者保险人的代理人代为签字或者盖章的，对投保人不生效。但投保人已经交纳保险费的，视为其对代签字或者盖章行为的追认。王某缴纳保费的行为，视为其对张某代签字的追认，因此保险合同成立并生效。因此，保险人（保险公司）应承担保险责任。

57. 【答案】AB

【解析】（1）选项A：当事人以被保险人、受益人或者他人已经代为支付保险费为由，主张投保人对应的交费义务已经履行的，人民法院应予支持；（2）选项C：对于人寿保险的保险费，保险人不得用诉讼方式要求投保人支付；（3）选项BD：被保险人在宽限期内发生保险事故的，保险人应当按照合同约定给付保险金，但可以扣减欠交的保险费。

58. 【答案】AC

【解析】合同约定分期支付保险费，投保人支付首期保险费后，除合同另有约定外，投保人自保险人催告之日起超过30日未支付当期保险费，或者超过约定的期限60日未支付当期保

险费的，合同效力中止，或者由保险人按照合同约定的条件减少保险金额。选项 A 当选，选项 B 不当选。被保险人在宽限期内发生保险事故的，保险人应当按照合同约定给付保险金，但可以扣减欠交的保险费。选项 C 当选。自合同效力中止之日起满 2 年双方未达成协议的，保险人有权解除合同。保险人解除合同的，应当按照合同约定退还保险单的现金价值。选项 D 不当选。

59. 【答案】×

【解析】保险事故发生后，被保险人为防止或者减少保险标的的损失所支付的必要的、合理的费用，由保险人承担。本题表述错误。

60. 【答案】A

【解析】根据规定，保险金额低于保险价值的，除合同另有约定外，保险人按照保险金额与保险价值的比例承担赔偿责任。本题保险金额与保险价值的比例是 1:2，保险公司应该承担保险赔偿金 $80 \times 1/2 = 40$ 万元，甲公司为防止损失的扩大，花费了 6 万元施救费也由保险人承担，所以保险公司应当支付给甲公司的保险金的数额是 $40 + 6 = 46$ （万元）。

61. 【答案】D

【解析】商业责任险的被保险人请求赔偿保险金的诉讼时效期间，自被保险人对第三者应负的赔偿责任确定之日起计算。选项 D 当选。

62. 【答案】D

【解析】人寿保险的被保险人或者受益人向保险人请求给付保险金的诉讼时效期限为 5 年。

63. 【答案】ABC

【解析】商业责任险的被保险人向保险人请求赔偿保险金的诉讼时效期间，自被保险人对第三者应负的赔偿责任确定之日起计算。选项 D 不当选。

64. 【答案】ABC

【解析】选项 D：在人身保险合同中，被保险人或者投保人变更受益人，但需要书面通知保险人。

65. 【答案】BD

【解析】货物运输保险合同和运输工具航程保险合同，其保险责任开始后，合同当事人不得解除合同。

66. 【答案】√

【解析】财产保险合同责任开始前，投保人要求解除合同的，应当按照合同约定向保险人支付手续费，保险人应当退还保险费。

67. 【答案】D

【解析】选项 D：自人身保险合同效力中止之日起 2 年内保险合同当事人未达成协议恢复合同效力的，保险人有权解除合同。

68. 【答案】ABC

【解析】本题考核保险合同的解除。选项 A：投保人故意或者因重大过失未履行前款规定的如实告知义务，足以影响保险人决定是否同意承保或者提高保险费率的，保险人有权解除合同。选项 B：未发生保险事故，被保险人或者受益人谎称发生了保险事故，向保险人提出赔偿或者给付保险金请求的，保险人有权解除合同。选项 C：在合同有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人未按照合同约定及时通知保险人，保险人可以解除合同。选项 D 不是保险人解除合同的法定事由。

69. 【答案】BC

【解析】重复保险的投保人应当将重复保险的有关情况通知各保险人，选项 A 不当选；重复保险的投保人可以就保险金额总和超过保险价值的部分，请求各保险人按比例返还保险费，选项 D 不当选。

70. 【答案】D

【解析】首先，甲为该生产设备购买的两份保险，其保险金额之和（240 万元）超过保险价值（100 万元），属于重复保险。重复保险并不是保险合同无效的事由，选项 B 所述错误。其次，重复保险发生时，除合同另有约定外，各保险人按照其保险金额与保险金额总和的比例承担赔偿保险金的责任。A、B 保险公司各自保险金额与保险金额总和的比例均为 1/2。由于各方对于重复保险中保险责任的分摊和承担顺位并无特别约定，A、B 保险公司均应承担 50 万元保险金的赔偿责任，选项 A 所述错误。最后，重复保险的投保人就可以就保险金额总和超过保险价值的部分，请求各保险人按比例返还保险费，选项 C 所述错误，选项 D 所述正确。

71. 【答案】B

【解析】保险人应以自己的名义行使保险代位求偿权。选项 B 当选。

72. 【答案】ABC

【解析】选项 D：除被保险人的家庭成员或者其组成人员“故意”对保险标的损害而造成保险事故外，保险人不得对被保险人的家庭成员或者其组成人员行使代位请求赔偿的权利。

73. 【答案】A

【解析】受益人与被保险人在同一事件中死亡，且不能确定死亡先后顺序的，推定受益人死亡在先。受益人先于被保险人死亡，没有其他受益人的，保险金作为被保险人的遗产，由保险人依照继承法的规定履行给付保险金的义务，选项 A 当选，选项 B、C 不当选；财产保险合同中，因第三者对保险标的的损害而造成保险事故的，保险人自向被保险人赔偿保险金之日起，在赔偿金额范围内代位行使被保险人对第三者请求赔偿的权利。题目中是人身保险合同，不适用代位求偿权，选项 D 不当选。

74. 【答案】×

【解析】因被保险人故意犯罪或者抗拒依法采取的刑事强制措施导致其伤残或者死亡的，保险人不承担给付保险金的责任。投保人已交足 2 年以上保险费的，保险人应当按照合同约定退还保险单的现金价值。

75. 【答案】C

【解析】被保险人故意犯罪或者抗拒依法采取的刑事强制措施导致其伤残或者死亡的，保险人不承担给付保险金的责任。投保人已交足 2 年以上保险费的，保险人应当按照合同约定退还保险单的现金价值。

76. 【答案】AD

【解析】以被保险人死亡为给付保险金条件的合同，自合同成立之日起 2 年内，被保险人自杀的，保险人不承担给付保险金的责任，但被保险人自杀时为无民事行为能力人的除外。保险人依照规定不承担给付保险金责任的，应当按照合同约定退还保险单的现金价值。本题中，赵某购买保险的时间为 2024 年 10 月，被保险人小赵自杀的时间为 2025 年 4 月，不满 2 年，且小赵自杀时为完全民事行为能力人，因此保险公司不承担给付保险金责任但应退还保险单的现金价值。

77. 【答案】ABD

【解析】选项 C：上市交易应当适用《证券法》，发行不适用。

78. 【答案】ABD

【解析】有下列情形之一的，为公开发行：（1）向不特定对象发行证券的；（2）向特定对象发行证券累计超过 200 人的，但依法实施员工持股计划的员工人数不计算在内；（3）法律、行政法规规定的其他发行行为。非公开发行证券，不得采用广告、公开劝诱和变相公开方式。

79. 【答案】C

【解析】股票公开发行已经实施全面注册制，发行人依法由保荐人保荐并向交易所申报，“交易所”形成审核意见后报中国证监会依法履行发行注册程序。

80. 【答案】C

【解析】同意注册决定的有效期为作出注册决定之日起1年内。

81. 【答案】B

【解析】选项AC：向不特定对象发行证券聘请承销团承销的，承销团应当由主承销和参与承销的证券公司组成。选项D：证券的代销、包销期限最长不得超过90日。选项B当选。

82. 【答案】B

【解析】（1）选项AC：证券代销，是指证券公司代发行人发售证券，在承销期结束时，将未售出的证券全部退还给发行人的承销方式。证券包销，是指证券公司将发行人的证券按照协议全部购入再进行发售或者在承销期结束时将售后剩余证券全部自行购入的承销方式。（2）选项B：证券的代销、包销期限最长不得超过90日。（3）选项D：证券公司在代销、包销期内，对所代销、包销的证券应当保证先行出售给认购人，证券公司不得为本公司预留所代销的证券和预先购入并留存所包销的证券。

83. 【答案】B

【解析】选项BD：证券公司在代销、包销期内，对所代销、包销的证券应当保证先行出售给认购人，证券公司不得为本公司预留所代销的证券和预先购入并留存所包销的证券。

84. 【答案】ABD

【解析】首次公开发行股票的基本条件包括：（1）选项B：具备健全且运行良好的组织机构；（2）选项A：具有持续经营能力；（3）选项D：最近3年财务会计报告被出具无保留意见审计报告；（4）发行人及其控股股东、实际控制人最近3年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪。

85. 【答案】D

【解析】选项D：最近3年平均可分配利润足以支付公司债券1年的利息是面向专业投资者公开发行公司债券的条件之一。

86. 【答案】BCD

【解析】公开发行公司债券筹集的资金，不得用于弥补亏损和非生产性支出，选项A不当选，选项C当选。发行人应当指定专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转，选项D当选。公开发行公司债券筹集的资金，必须按照公司债券募集说明书所列资金用途使用；改变资金用途，必须经债券持有人会议作出决议。选项B当选。

87. 【答案】AD

【解析】存在下列情形之一的，不得再次公开发行公司债券：（1）对已公开发行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息的事实仍处于继续状态；（2）违反《证券法》规定，改变公开发行公司债券所募资金的用途。

88. 【答案】ABC

【解析】非公开发行公司债券，承销机构或依法自行销售的发行人应当在每次完成后5个工作日内向中国证券业协会报备。选项D不当选。

89. 【答案】A

【解析】非公开发行的公司债券，可以申请在证券交易场所、证券公司柜台转让，选项B不当选；非公开发行公司债券，没有申请注册的要求，选项C不当选；非公开发行公司债券，由承销机构或依照规定自行销售的发行人在每次发行完成后5个工作日内向中国证券业协会报备，选项D不当选。

90. 【答案】B

【解析】选项A：“发行人、承销机构”应当按照中国证监会、证券自律组织规定的投资者适当性制度，了解和评估投资者对非公开发行公司债券的风险识别和承担能力，确认参与非公开发行公司债券认购的投资者为专业投资者，并充分揭示风险；选项C、D：非公开发行、转让公司债券的对象只能是“专业投资者”。

91. 【答案】B

【解析】私募基金可以采用公司、合伙企业、契约等形式设立，选项 A 不当选；单个投资者认购单只私募证券基金的限额为实缴金额不低于人民币 100 万元，选项 C 不当选；私募基金不得向为他人代持的投资者募集，选项 D 不当选。

92. 【答案】D

【解析】选项 A：设立私募基金管理机构和发行私募基金不设行政审批，但各类私募基金管理人均应当向基金业协会申请登记，各类私募基金募集完毕，均应当向基金业协会办理备案手续；选项 B：非公开募集基金不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；选项 C：私募基金不得向合格投资者以外的单位和个人募集，不得向为他人代持的投资者募集，不得通过报刊、电台、电视台、互联网等大众传播媒介，电话、短信、即时通讯工具、电子邮件、传单，或者讲座、报告会、分析会等方式向不特定对象宣传推介。

93. 【答案】ABC

【解析】选项 D：私募基金应当向合格投资者募集，单只私募基金的投资者累计不得超过法律规定的人数。

94. 【答案】B

【解析】基金份额上市交易，应当符合下列条件：（1）基金的募集符合《证券投资基金法》的规定；（2）基金合同期限为 5 年以上；（3）基金募集金额不低于 2 亿元人民币；（4）基金份额持有人不少于 1000 人；（5）基金份额上市交易规则规定的其他条件。选项 A 不当选。申请公开募集基金的基金份额上市交易，基金管理人应当向证券交易所提出申请，证券交易所依法审核同意的，双方应当签订上市协议。选项 B 当选。基金份额上市交易规则由证券交易所制定，报国务院证券监督管理机构批准。选项 C 不当选。基金份额持有人大会决定提前终止上市交易的，由证券交易所终止其上市交易，并报国务院证券监督管理机构备案。选项 D 不当选。

95. 【答案】C

【解析】对证券交易所作出的不予上市交易、终止上市交易决定不服的，可以向证券交易所设立的复核机构申请复核。

96. 【答案】AC

【解析】基金份额上市交易，应当符合下列条件：（1）基金的募集符合《证券投资基金法》的规定；（2）基金合同期限为 5 年以上；（3）基金募集金额不低于 2 亿元人民币；（4）基金份额持有人不少于 1000 人；（5）基金份额上市交易规则规定的其他条件。

97. 【答案】ABC

【解析】上市公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求上市公司股东委托其代为出席股东会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。选项 D 不当选。

98. 【答案】A

【解析】发行人因欺诈发行、虚假陈述或者其他重大违法行为给投资者造成损失的，发行人的控股股东、实际控制人、相关的证券公司可以委托“投资者保护机构”，就赔偿事宜与受到损失的投资者达成协议，予以先行赔付。先行赔付后，可以依法向发行人以及其他连带责任人追偿。

99. 【答案】ABC

【解析】发行人因欺诈发行、虚假陈述或者其他重大违法行为给投资者造成损失的，“发行人的控股股东、实际控制人、相关的证券公司”可以委托投资者保护机构，就赔偿事宜与受到损失的投资者达成协议，予以先行赔付。先行赔付后，可以依法向发行人以及其他连带责任人追偿。

100. 【答案】D

【解析】投资者保护机构受“50 名以上”投资者委托，可以作为代表人参加诉讼。

101. 【答案】B

【解析】持续信息披露文件主要有定期报告和临时报告。定期报告是上市公司进行持续信息披露的主要形式之一，包括年度报告、中期报告和季度报告。

102. 【答案】D

【解析】上市公司应在每一会计年度的上半年结束之日起2个月内，报送并公告中期报告。选项D当选。

103. 【答案】B

【解析】上市公司在每一会计年度结束之日起4个月内，报送并公告年度报告。选项B当选。

104. 【答案】ACD

【解析】选项B：公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%才属于重大事件。

105. 【答案】D

【解析】公司董事、1/3以上监事（本题中，监事人数为5人，其中两人发生变动，即变动比例为40%，已经超过1/3）或者经理发生变动属于重大事件，应提交临时报告。

106. 【答案】CD

【解析】（1）选项A：属于股票发行公司发布临时报告的重大事件。（2）选项B：公司新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的20%，属于公司债券发行公司发布临时报告的重大事件。

107. 【答案】D

【解析】选项D：信息披露的对象是不特定的社会公众。

108. 【答案】C

【解析】上市公司中负责组织定期报告披露工作的主体是“董事会秘书”。

109. 【答案】B

【解析】根据《证券法》规定，持有公司5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员；属于内幕信息的知情人。

110. 【答案】D

【解析】《证券法》第五十四条规定：禁止证券交易场所、证券公司、证券登记结算机构、证券服务机构和其他金融机构的从业人员、有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开的信息，违反规定，从事与该信息相关的证券交易活动，或者明示、暗示他人从事相关交易活动。利用未公开信息进行交易给投资者造成损失的，应当依法承担赔偿责任。选项D当选。

111. 【答案】ABC

【解析】上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有5%以上股份，以及有国务院证券监督管理机构规定的其他情形的除外。上述董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。选项A、B、C当选。

112. 【答案】BCD

【解析】选项A：属于欺诈客户的行为。

113. 【答案】D

【解析】（1）选项A：属于内幕交易行为；（2）选项B：属于欺诈客户；（3）选项C：属于操纵证券市场，均为证券法禁止的交易行为。（4）选项D：在“先销后包”的情形下，承销期结束后证券公司应当将售后剩余的证券全部自行购入。

114. 【答案】A

- 【解析】（1）选项 B：属于虚假陈述行为；
（2）选项 C：属于操纵市场行为；
（3）选项 D：属于内幕交易行为。

115. 【答案】BD

【解析】表明投资者获得或拥有上市公司控制权的情形，包括：

1. 投资者为上市公司持股“超过”50%的控股股东；
2. 投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过30%（选项 B）；
3. 投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会“超过”半数成员选任；
4. 投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东会的决议产生重大影响（选项 D）；
5. 国务院证券监督管理机构认定的其他情形。

116. 【答案】ABCD

【解析】收购人存在上述情形时，均不得收购上市公司。

117. 【答案】ACD

【解析】在投资者任职的董事、监事及高级管理人员，其父母、配偶、子女及其配偶、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹及其配偶等亲属，与投资者持有同一上市公司股份，与投资者属于一致行动人，选项 B 不当选。

118. 【答案】×

【解析】（1）甲、乙两公司签署共同收购协议，属于一致行动人；（2）首次权益披露点为5%，而非3%；（3）在该事实发生之日起“3日内”依法履行权益披露义务。

119. 【答案】×

【解析】被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施，应当有利于维护公司及其股东的利益，不得滥用职权对收购设置不适当的障碍，不得利用公司资源向收购人提供任何形式的财务资助，不得损害公司及其股东的合法权益。本题表述错误。

120. 【答案】×

【解析】在收购要约确定的承诺期限内，收购人不得撤销其收购要约。

121. 【答案】C

【解析】不得少于30日，并不得超过60日，但出现竞争要约的除外。

122. 【答案】A

【解析】收购人如果需要变更收购要约的，必须及时公告，载明具体变更事项，并通知被收购公司，并且不得存在下列情形：（1）降低收购价格（C选项）；（2）减少预定收购股份数额（B选项）；（3）缩短收购期限（D选项）。

123. 【答案】BC

【解析】（1）选项 ABC：收购要约的变更不得存在下列情形：①降低收购价格；②减少预定收购股份数额；③缩短收购期限；④国务院证券监督管理机构规定的其他情形。（2）选项 D：收购要约期限届满前15日内，收购人不得变更收购要约；但是出现竞争要约的除外。

124. 【答案】C

【解析】（1）选项 A：在收购要约约定的承诺期限内，收购人不得撤销其收购要约。（2）选项 B：收购人持有的被收购的上市公司的股票，在收购行为完成后的18个月内不得转让。（3）选项 D：收购人应当公平对待被收购公司的所有股东，持有同一种类股份的股东应当得到同等对待。

125. 【答案】B

【解析】选项 A：收购人为终止上市公司的上市地位而发出全面要约的，或者不符合免除发出要约规定而发出全面要约的，应当以现金支付收购价款；以依法可以转让的证券支付收购价款的，应当同时提供现金方式供被收购公司股东选择；选项 C、D：收购人在要约收购期内，不

得卖出被收购公司的股票，也不得采取要约规定以外的形式和超出要约的条件买入被收购公司的股票。

126. 【答案】ACD

【解析】选项 B：收购人持有的被收购的上市公司的股票，一般在收购行为完成后的 18 个月内不得转让。